

衛生福利部 函

地址：115204 臺北市南港區忠孝東路6段488號
聯絡人：林杰穎
聯絡電話：(02)8590-7114
傳真：(02)8590-7072
電子郵件：nhtracy1915@mohw.gov.tw

受文者：如正、副本行文單位

發文日期：中華民國113年6月17日
發文字號：衛部照字第1131560812號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：

主旨：有關貴會函詢護理人員於醫師指示下執行X光照相業務疑義案，復如說明，請查照。

說明：

- 一、復貴會112年11月2日核輻字第1120016729號函。
- 二、依護理人員法第24條第1項及第2項規定：「護理人員之業務如下：一、健康問題之護理評估。二、預防保健之護理措施。三、護理指導及諮詢。四、醫療輔助行為。前項第四款醫療輔助行為應在醫師之指示下行之。」。再依本部90年3月12日衛署醫字第0900017655號公告，護理人員法第24條第1項第4款所稱醫療輔助行為之範圍即包含輔助施行放射線檢查、治療。
- 三、另查本部107年5月10日衛部醫字第 1071662536 號函，略以：「……二、醫師法第28條所稱『醫療業務』行為，係指以治療、矯正或預防人體疾病、傷害、殘缺為目的，所為之

診察、診斷及治療；或基於診察、診斷結果以治療為目的，所為處方、用藥、施術或處置等行為全部或一部的總稱。

另，醫療工作之診斷、處方、手術、病歷記載、施行麻醉之醫療行為，係屬醫療業務之核心，應由醫師親自執行，其餘醫療業務得由相關醫事人員依其各該專門職業法律所規定之業務，依醫囑執行之。三、查醫事放射師法第12條規定，醫事放射師業務如下：（一）放射線診斷之一般攝影。（二）核子醫學體外檢查。（三）放射線診斷之特殊攝影及造影。（四）放射線治療。（五）核子醫學診斷之造影及體內分析檢查。（六）核子醫學治療。（七）磁振及非游離輻射診斷之造影。（八）其他經中央衛生主管機關認定之項目。……第一項各款所稱之攝影及造影，包括其影像之獲取、處理及品質管理。四、X 光攝影過程中之擺位放片係為連續性之行為，與影像之獲取、處理及品質管理具有關聯性，且 X 光攝影涉及疾病之診斷，自屬於醫療業務，應由醫師親自操作或由醫事放射師依醫事放射師法所規定之業務，依醫囑操作。……。」

四、綜上，護理人員工作仍應以護理專業業務為範疇，倘涉及醫事放射師法第12條規定業務安排，仍應依該法辦理。

正本：核能安全委員會
副本：本部醫事司

